Topic 6 廠商擁有權與融資

> 中四經濟 | 主修 B | 日期：_____

今天要學會

- 分辨公有制與私有制，並舉出香港的公有制組織或機構。
- 把私人廠商分類為獨資、合夥、私人有限公司或公眾有限公司。
- 比較各形式的法律地位、擁有者數目、責任、利弊，並按情境作選擇。
- 解釋有限責任、無限責任，以及哪些擁有者享有限責任。
- 比較股票和債券，從發行者與小投資者角度分析利弊。

1. 公有制與私有制

廠商是決定生產物品和服務，並僱用生產要素的單位。

- 公有制：廠商或組織由政府擁有或控制，提供物品或服務。香港例子包括香港郵政、食水供應部門等政府服務機構。
- 私有制：廠商由私人擁有，包括獨資、合夥和有限公司。

要分清公有制和公眾有限公司：「公有制」指政府所有或控制；「公眾有限公司」是私有制公司的一種，可向公眾發售股份。香港鐵路有限公司在香港上市、政府是最大股東並持有控制性股權，屬混合股權的例子，不應把它簡化成百分百政府所有。

2. 四種私人廠商

形式	法律地位	擁有者	債務責任	常見優點與限制
獨資	東主與業務通常沒有分開的法律地位	一人	東主通常無限責任	易控制、決策快；資金較有限，東主承擔較大個人風險
合夥	合夥業務通常不與合夥人分開	兩人或以上	合夥人一般承擔無限責任	可分享資金、技能和工作；要分享決策與利潤，並承擔責任
私人有限公司	公司是獨立法律個體	一名或以上股東；人數受限，股份不向公眾發售，轉讓受限制	股東通常有限責任	可分擔風險、股份集資；公開集資受限制，須遵守公司規定
公眾有限公司	公司是獨立法律個體	一名或以上股東；可向公眾發售股份，股東人數可較多	股東通常有限責任	可向較廣投資者集資；股權可能分散，規管和披露要求較多

有限責任：公司債務與股東個人債務分開；股東通常最多損失其投資額。 無限責任：業務資產不足以還債時，東主 / 合夥人可能須以個人資產承擔尚欠債務。

因此，獨資東主和一般合夥人通常無限責任；私人及公眾有限公司的股東通常有限責任。有限責任不代表公司不會虧損，也不代表股東必定取回投資。

在情境題中比較利弊

先找情境需要甚麼，再用形式特徵解釋：

1. 想由一人保留控制、快速決策：獨資可能合適，但資金和個人責任是限制。
2. 想分享技能和資金：合夥可集合多人資源，但須分享決策，並留意一般合夥人的無限責任。
3. 想限制個人債務風險：有限公司的獨立法律地位和有限責任有利；但公司治理、披露和設立要求較多。
4. 想向公眾投資者集資：公眾有限公司可向公眾發售股份；代價是股權較分散，外界監察和披露要求增加。

不需學習成立商業單位的文件。

3. 股票與債券：股東是東主，債券持有人是債權人

	發行股票	發行債券
資金性質	出售公司部分擁有權	借入資金，形成債務
發行者的好處	不必按固定日子償還本金；可籌集長期資金	不會因此稀釋股東擁有權和投票控制
發行者的代價	舊股東擁有權 / 投票權比例可能下降；股息不是必要成本但投資者會期望回報	須按約定支付利息及償還本金；即使盈利低仍有還款壓力
小投資者的好處	成為股東，有機會收股息及因股價上升獲利；一般可參與投票	可按債券條款收取利息；通常不必承擔股東管理責任
小投資者的風險	股息不保證，股價可下跌；公司清盤時可能損失投資	發行者可能違約；固定利息的實際購買力可受通脹影響，升值機會一般有限

股票回報通常與公司表現及市場價格相關；債券是借貸，約定利息和還款不等於沒有違約風險。本課不需分類不同股票或債券。

逐步比較例子

小店想籌款開新店，店主不想增加固定還款責任，但願意讓新投資者分享擁有權。

1. 發行股票是出售部分擁有權，不需按固定時間償還本金。
2. 因此較符合「避免固定還款」的需要。
3. 代價是原有股東的擁有權 / 投票權比例可能下降；新股東亦要承受股價和股息不確定的風險。

課堂練習

快問快答

1. 用一句話分別定義公有制和私有制。
2. 公眾有限公司與公有制的「公眾」是否相同意思？解釋。
3. 哪兩類公司股東通常享有限責任？
4. 獨資和一般合夥的擁有者數目及債務責任有何分別？
5. 股票投資者和債券投資者，哪一方是公司股東？哪一方是債權人？

選擇題

1. 一位店主獨自擁有並經營一間沒有成立為公司的店舖，最適合分類為
   A. 獨資
   B. 合夥
   C. 私人有限公司
   D. 公眾有限公司

2. 下列哪項最能分辨公有制與公眾有限公司？
   A. 公有制由政府擁有 / 控制；公眾有限公司是可向公眾發售股份的私人公司形式
   B. 兩者都必定由政府百分百擁有
   C. 公眾有限公司只有一名股東
   D. 公有制一定以發行債券集資

3. 私人有限公司和公眾有限公司的股東通常
   A. 承擔無限責任
   B. 享有限責任
   C. 不可持有公司股份
   D. 必須以私人財產償還所有公司債務

4. 一家公司向公眾發行債券集資，最直接的後果是
   A. 債券購買者成為公司股東
   B. 公司借入資金，須按約定支付利息和償還本金
   C. 舊股東的投票權必定被稀釋
   D. 公司不再有任何財務風險

5. 小投資者購買公司股票的一項可能好處和一項風險是
   A. 固定利息；沒有違約風險
   B. 股息和資本增值機會；股價下跌或沒有股息
   C. 優先收回本金；回報必定固定
   D. 不承擔市場風險；必定有投票權

結構式題目

「明記茶飲」由一名店主經營，現考慮轉為私人有限公司或公眾有限公司，以開設更多分店。另一個選項是發行債券。

1. 說明獨資的擁有者數目和債務責任。（2 分）
2. 說明有限公司與股東的法律地位關係，並指出股東一般享有甚麼責任安排。（2 分）
3. 比較私人有限公司和公眾有限公司一項集資能力上的分別。（2 分）
4. 說出發行債券集資的一項好處及一項代價。（2 分）
5. 一名小投資者比較購買股票與債券。各指出一項可能好處及一項風險。（4 分）

課後練習（約 15–20 分鐘）

一間由兩位朋友共同經營、未成立為公司的設計店，正考慮改為私人有限公司。它亦可發行股票或債券籌集資金。

1. 分類該店現時的所有權形式，並說明擁有者人數及一般債務責任。（2 分）
2. 說明改為私人有限公司後，法律地位和股東責任可能如何改變。（2 分）
3. 比較發行股票和債券集資各一項好處及一項代價。（4 分）
4. 從小投資者角度，各指出購買股票和債券的一項風險。（2 分）

> 今天最重要的一句話：先辨認誰擁有廠商及誰負責還債；股票是擁有權，債券是借貸。